

1500476-57.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2052138/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23198436 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

1674/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2052138 - 04º D.P. RIBEIRAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500476-57.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500476-57.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2052138/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23198436 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

1674/22/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2052138 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO,

1674/22/919 - 04º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO DA SILVA GANDRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

VISTOS

PAULO SERGIO DA SILVA GANDRA, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque no dia, horário e local, descritos na denúncia, previamente conluiado e em unidade de designios com indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A71 (a ser avaliado oportunamente), de propriedade da vítima Danilo.

Narrou a denúncia que o acusado e o seu asseccla, intencionados em praticar o delito em questão, andavam pelas ruas da cidade, munidos de uma faca, momento em que avistaram o ofendido e decidiram abordá-lo. O acusado portava uma faca e o comparsa simulou estar portando uma arma de fogo, sendo que anunciaram o assalto e renderam a vítima, exigindo que ela entregasse o aparelho celular supramencionado.

O ofendido, temeroso por sua vida e integridade física, entregou o objeto. Em seguida, os acusados se evadiram, levando a res furtiva. Após diligências, policiais militares acionados pelo COPOM localizaram PAULO nas proximidades do João Rossi sentido Avenida Caramuru, o qual ao visualizar os agentes, tentou se evadir pulando no rio.

Em revista pessoal, os policiais encontraram o aparelho celular da vítima, assim como, informalmente, o acusado confessou o delito. Interrogado, PAULO permaneceu em silêncio sobre o fato que lhe é imputado.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida aos 09 de março de 2022 (págs. 87/88). Citado (pág. 91), o réu apresentou resposta á acusação (pág. 95).

A prova oral proposta foi colhida com oitiva da vítima e testemunha, interrogando-se o réu ao final, e tudo pelo sistema TEAMS.

O representante do Ministério Público, em suas alegações finais, pediu a condenação do acusado, indicando-lhe o regime inicial fechado por conta das reincidências.

A Defesa, por conta da confissão, fez pedidos em relação a penas mais benéficas para o réu, e mesmo sob fixação de apenas o aumento mínimo na terceira fase da dosagem.

Eis o relatório.
Fundamento e Decido.

O pedido formulado na denúncia é procedente.

Para a materialidade, foram produzidos e juntados o auto de exibição/apreensão e de entrega de págs. 32/33, além de demais documentos insertos no auto de prisão em flagrante desse caso.

O réu preferiu tudo confessar, declarando-se muito arrependido. Disse que na época, e mesmo vindo de "saidinha" do estabelecimento prisional, agiu com outro não identificado para subtrair pertence da vítima, chegando a assumir que para tanto também fez uso de uma faca. O réu chegou a confirmar o momento da perseguição policial, quando ainda seguia então na posse do bem subtraído da vítima, explicando que chegou a adentrar no rio para escapar.

A vítima confirmou que, na ocasião do flagrante, fez o reconhecimento positivo do réu em sede policial, tornando a descrever como foi rendida. Demonstrando honestidade ou nenhum interesse de agregar algo injustamente contra os algozes, reconheceu que não viu exatamente a arma usada por eles, mas apenas um cabo, salvo engano de cor preta. De qualquer forma, como visto, o réu nos admitiu que esse cabo era da faca que se utilizou para a grave ameaça contra a vítima.

De resto, reouvindo ainda o policial responsável pelo flagrante do réu, o que possibilitou o retorno do bem à vítima.

Enfim, de tudo o que colhido, dúvida não há sobre a comparsaria, em concurso de agentes, e mesmo roubo sob utilização da faca, circunstância essa mais grave que

também foi admitida pelo réu confesso.

Portanto, foi comprovado que os dois roubadores, e entre eles o acusado preso em flagrante, realizaram aquelas condutas antijurídicas, subsumíveis em tipo pena. E ante a culpabilidade do réu, impõem-se a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que, em prol do próprio, não militam quaisquer dirimentes ou justificativas.

Passo a dosimetria da pena, seguindo o critério trifásico imposto pelo art. 68 do Código Penal. Desse modo, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts.61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços, etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (Cf.Celso Delmanto, Código Penal Comentado, 4ª edição, Renovar, p.120).

Em atendimento ao artigo 59, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima,

Nessa fase inicial, avalio que o réu ostenta maus antecedentes por crime igual, em certidão que não se confunde com as demais, que atestam a reincidência do réu. Disso mesmo, para essa fase e do que precisamente incluído na certidão de pag. 44/45 e 116, sobre a condenação dele por roubo da 5ª Vara criminal dessa cidade, aumento a pena do réu em um sexto, passando para 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na fase segunda, mesmo que se compense a confissão judicial do réu com uma das reincidências, por exemplo a de pag. 43/44, também da 5ª Vara Criminal e que diz respeito à condenação por delito outro, sobram outras três reincidências do mesmo, as de pags. 44 e seguintes, e entre elas são mais duas condenações por roubo, e que aqui são as que preponderam para um novo aumento nessa fase. Do aumento de um quinto, pelo número das reincidências do réu - e mesmo que uma delas se tenha aplacado com a confissão judicial - sua pena passa agora para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Finalmente, aqui também incidem as duas causas do art. 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do CP, ou seja, com o réu e seu parceiro não identificado valendo-se de arma branca, tudo gerando aumento de terço, finalizando a pena em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa.

Torno esta pena definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, e cada pena de multa será a do mínimo legal.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c art.33, §3º, c.c 59, todos do Código Penal e à luz do art.110 da Lei 7210/84, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado. Realmente, o aqui condenado praticou crime grave contra cidadão trabalhador, além de o fazerem sob emprego de arma branca e muito lesiva, ou seja, aumentando o risco contra ele. Não só isso, trata-se de condenado multi-reincidente, que ainda mantinha pena a cumprir e, certamente pelo tempo da pena aqui fixado, não faz jus a regime outro, e nem por detração.

O condenado tampouco preenche, e até pelo montante da pena, os requisitos objetivos exigidos por lei para quaisquer outros benefícios ou substituições legais. Aliás, do tempo em que presos, nenhuma detração pode ser concebida para fim de alteração do tal regime mais grave.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia para o fim de CONDENAR

PAULO SÉRGIO DA SILVA GANDRA, incurso no artigo 157, parágrafos 2º, incisos II e VII, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa, cada qual no mínimo legal, reajustável quando da execução.

Vale lembrar que a prisão preventiva do mesmo acusado foi mantida durante todo o desenrolar da ação penal, de modo que uma vez concorrentes os motivos permissivos da decretação da custódia preventiva, e isso além da constatação de que já se trata de multi-reincidente, insistindo em arriscar a segurança pública. Mantenho, então, a prisão nesse estágio também, de modo que deve ser recomendado ao cárcere em que já se encontra, expedindo-se o necessário. E ainda, sob nova verificação dessa custódia excepcional nesse momento, determino nova contagem do prazo a que se refere a lei processual penal, anotando-se.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA